



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RS Prima Husada
DENGAN
PT. ORTHOCARE INDONESIA
TENTANG
PELAYANAN ORTOTIK PROSTETIK SEBAGAI MITRA DARI
RS Prima Husada , Sukorejo - Pasuruan**

NOMOR :

NOMOR : PER/014/PKS/II/2024

Commented [i-[1]]: Diisi oleh pihak RS

Commented [i-[2]]: Diisi pihak kedua

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (29/02/2024) yang bertanda tangan dibawah ini:

I. PT DISA PRIMA MEDIKA, badan hukum yang berdiri dan tunduk berdasarkan dan kepada Hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Malang, beralamat di Banjararum Selatan 3 Mondokoro, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh **Endang Susilowati** dalam kedudukannya sebagai Direktur PT Disa Prima Medika berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT Disa Prima Medika No. 12 tertanggal 18 Oktober 2023 yang dibuat dihadapan Yudo Sigit Riswanto, SH., Notaris di Malang, selaku pengelola Rumah sakit sebagai berikut :

- a. **Rumah Sakit Prima Husada Malang**, dengan izin Operasional Rumah Sakit No. 81201150815810001 tertanggal 17 Mei 2022, beralamat di Jl. Banjarum Selatan 3 - 7 Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang saat ini dipimpin oleh **dr. Nur Mazidah** sebagai direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang.
- b. **Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo**, dengan Izin Operasioanl Rumah Sakit No. 81201150810004 tertanggal 20 September 2023, beralamat di Jl. Raya Surabaya – Malang KM 54 Desa Lembahbang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan saat ini dipimpin oleh **dr. Ifit Bagus Apriantono** sebagai direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo.

Commented [JH3]: Mohon direvisi sesuai dengan Akta terbaru

II. PT. ORTHOCARE INDONESIA, suatu perusahaan dalam bidang ortopedi dengan spesialis ortotik prostetik yang beralamat di Ruko Galeri Niaga Mediterania 2 Blok N8J Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara, dan kantor Cabang di alamat : Jl. Surapati 157/3, Kec. Cibeunying, Kel. Sukaluyu, Kota Bandung, Kab Jawa Barat , dalam hal ini diwakili oleh **CHERRY** sebagai Direktur, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, oleh karnanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. Orthocare Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam perjanjian ini secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. **PIHAK PERTAMA** menyediakan bagi **PIHAK KEDUA** ruangan beserta utilitasnya (listrik, air, lampu, AC, telepon, internet, serta sarana dan prasarana lain yang melekat) yang berada di area Rumah Sakit (selanjutnya disebut “Ruangan”) untuk digunakan **PIHAK**

PIHAK PERTAMA			PIHAK KEDUA		

KEDUA dalam menjalankan layanan Prostetik dan Ortotik di Rumah Sakit dengan rincian nama barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Perjanjian ini.

2. **PARA PIHAK** sepakat bahwa tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk mengatur dan menentukan batas batas tanggung jawab, hak, dan kewajiban masing-masing pihak demi terselenggaranya maksud dari Perjanjian ini.

PASAL 2

DASAR PELAKSANAAN PERJANJIAN

1. Surat permohonan dari PT. Orthocare Indonesia pada tanggal Duah Puluh Tujuh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (27/07/2023) dengan nomor surat SPKS/27/7/23/FY-1304.

PASAL 3

LOKASI DAN LUAS

1. Lokasi objek terletak di Lantai
2. Luas objek seluasm x m dengan denah terlampir.

Commented [i-4]: Diisi oleh pihak RS menyesuaikan ruangan yang disediakan

PASAL 4

PROSEDUR KERJASAMA

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa layanan Prostetik dan Ortotik di Rumah Sakit akan bersifat **on-call** dengan prosedur dan tatacara sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Perjanjian ini, yaitu layanan Ortotik dan Prostetik akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK PERTAMA** wajib menyediakan Ruangan bagi **PIHAK KEDUA** untuk pemasangan **Ortosis ready-stock, Ortosis custom, dan Protesis** secara langsung apabila terdapat pasien dari **PIHAK PERTAMA** yang membutuhkan pelayanan Ortotik Prostetik.
3. Pelaksanaan pemasangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, akan dilakukan dengan menggunakan prosedur yang sesuai dengan tatacara penggunaan masing-masing alat.
4. **PIHAK KEDUA** menjamin kepada **PIHAK PERTAMA**, bahwa pemasangan **Ortosis ready-stock, Ortosis custom, dan Protesis** sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini akan dilakukan oleh tenaga kerjanya yang memiliki kemampuan dan keahlian yang diperlukan.

PASAL 5

PROSEDUR MARGIN

1. **PIHAK KEDUA** akan menyediakan dan/atau memastikan ketersediaan barang-barang sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Perjanjian ini (selanjutnya disebut “Barang”). Harga Barang dari **PIHAK KEDUA** sudah ditentukan berdasarkan daftar harga sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Perjanjian ini. **PARA PIHAK** sepakat bahwa daftar harga atas Barang bersifat tetap dan tidak dapat berubah selama Jangka Waktu Perjanjian.
2. Besaran harga untuk pasien **BPJS Ketenagakerjaan** merupakan dasar tarif yang telah disepakati oleh **BPJS Ketenagakerjaan** dan harus diikuti oleh **PIHAK PERTAMA**..
3. **PIHAK KEDUA** memberikan diskon atas Barang kepada **PIHAK PERTAMA** sebesar 20% untuk harga alat prostetik (sebelum PPN) dan 20% untuk harga alat ortotik (sebelum

PIHAK PERTAMA			PIHAK KEDUA		

PPN dari daftar harga sebagaimana terlampir pada Lampiran III Perjanjian ini. **PARA PIHAK** sepakat bahwa Diskon akan tetap berlaku selama Jangka Waktu Perjanjian untuk Pasien Umum, Corporate dan Asuransi bukan BPJS.

4. **PIHAK PERTAMA** dapat mengenakan harga barang sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani.
5. Untuk pasien **umum, corporate, dan asuransi PIHAK PERTAMA** dapat mengenakan harga dari harga jual **PIHAK KEDUA**.
6. Keuntungan yang didapatkan oleh **PIHAK PERTAMA** adalah menjadi Rumah Sakit penyedia Program **JKK - RTW (Jaminan Kecelakaan Kerja - Return To Work)**.
7. Keuntungan yang akan diterima **PIHAK PERTAMA** berasal dari program RTW yang akan melibatkan banyak tenaga medis seperti dokter ortopedi, dokter rehabilitasi, dokter okupasi, fisioterapi, dan psikologi yang berkelanjutan dalam proses penanganan pasien mulai dari amputasi hingga proses rehabilitasi selesai.

PASAL 6

WAKTU OPERASIONAL

PARA PIHAK sepakat bahwa waktu operasional untuk layanan *on-call* dari **PIHAK KEDUA** adalah hari Senin sampai Jumat antara pukul 10.00 sampai 14.00 WIB.

PASAL 7

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak :
 - a. Menjual Barang **PIHAK KEDUA** dengan harga yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA** di Rumah Sakit.
 - b. Mengajukan teguran kepada **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan Perjanjian ini sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan.
 - c. Melakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali atas pelaksanaan Perjanjian ini.
2. **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
 - a. Menyediakan Ruang sesuai dengan Perjanjian ini bagi **PIHAK KEDUA**.

PASAL 8

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
 - a. Menggunakan Ruang sesuai dengan Perjanjian ini.
 - b. Memperoleh dukungan fasilitas untuk melakukan promosi dari **PIHAK PERTAMA**.
 - c. Mengajukan saran, usul, dan masukan kepada **PIHAK PERTAMA** demi perbaikan kualitas pelayanan, yang diajukan secara tertulis.
2. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
 - a. **PIHAK KEDUA** melakukan kerja sama baik konsinyasi maupun pengadaan Barang dengan **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan syarat dan ketentuan Perjanjian ini.
 - b. Barang yang akan diberikan kepada pasien atau peserta **PIHAK PERTAMA** telah dilakukan pengecekan kondisi baik fisik maupun fungsi oleh **PIHAK KEDUA**.
 - c. Merawat dan menjaga fasilitas Ruang yang telah disediakan dengan sebaik-baiknya.

PIHAK PERTAMA			PIHAK KEDUA		

- d. Tidak mengalihkan **layanan Prostetik dan Ortotik** kepada **PIHAK KETIGA**, tanpa pemberitahuan dan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**.
- e. Menjual dan mempromosikan Barang yang telah disepakati sesuai dengan jenis usahanya.
- f. Perubahan Barang yang dijual oleh **PIHAK KEDUA** hanya dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
- g. Menggunakan Ruang sesuai dengan maksud Perjanjian ini.
- h. Memberikan saran, usul, dan masukan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk perbaikan kualitas pelayanan.
- i. **PIHAK KEDUA** menyediakan SDM representatif yang akan ditugaskan ke tempat **PIHAK PERTAMA** **secara on-call**.
- j. Memastikan alat ortotik maupun prostetik tersedia dan terpasang dengan baik terhadap pasien yang dilakukan oleh Tenaga Ahli Ortotik Prostetik **PIHAK KEDUA**.

PASAL 9 GARANSI ALAT

1. KHUSUS ORTHOSIS *ready stock* semua Barang tidak memiliki garansi dari perusahaan penyedia. Akan tetapi SERVICE MINOR akan tetap diberikan oleh PIHAK KEDUA. **SERVICE MINOR mencakup layanan lanjutan yang akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA jika pengguna atau pembeli dari PIHAK PERTAMA mengalami kendala yang masih dapat diperbaiki dan tidak memerlukan penggantian komponen. SERVICE MINOR diberikan secara gratis.**
2. Jika terdapat kerusakan, keluhan, atau kesalahan alat ORTOTIK *custom*, **PIHAK KEDUA** bersedia untuk memperbaiki alat tersebut dalam waktu maksimal 14 (empat belas hari) hari kerja sejak pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA diterima oleh PIHAK KEDUA. Dalam hal kerusakan, keluhan, atau kesalahan alat ORTOTIK tidak dapat diperbaiki oleh PIHAK KEDUA dalam jangka waktu tersebut, maka PIHAK KEDUA akan memberikan alat ORTOTIK *custom* baru yang berfungsi dengan baik dan benar sesuai kebutuhan PIHAK PERTAMA.
3. Komponen PROSTHESIS baik tangan palsu atau kaki palsu memiliki garansi sesuai dengan Lampiran IV Perjanjian ini. PIHAK KEDUA akan melakukan penggantian atas komponen PROSTHESIS baik tangan palsu atau kaki palsu dalam waktu maksimal 14 (empat belas hari) hari kerja sejak pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA diterima oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 10 PEMESANAN BARANG

1. **PIHAK KEDUA** akan menyediakan Barang sesuai dengan kebutuhan pemesanan peserta atau pasien dari **PIHAK PERTAMA** dalam jangka waktu maksimal 14 (empat belas hari) hari kerja sejak pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA diterima oleh PIHAK KEDUA (“Waktu Pengiriman”).
2. PIHAK KEDUA wajib selalu memastikan ketersediaan Barang bagi Pihak Pertama selama Jangka Waktu Perjanjian.
3. PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan inspeksi atas seluruh Barang yang dikirimkan PIHAK KEDUA di Rumah Sakit dan menentukan untuk menerima atau menolak Barang.
4. Penerimaan Barang oleh PIHAK PERTAMA di Rumah Sakit akan dituangkan oleh PARA PIHAK ke dalam berita acara serah terima (“**BAST**”) Barang dan akan ditandatangani oleh

PIHAK PERTAMA			PIHAK KEDUA		

PARA PIHAK. PARA PIHAK sepakat bahwa penandatanganan BAST ini tidak membatasi atau mengurangi hak PIHAK PERTAMA untuk meminta penggantian dan/atau pengembalian dan/atau pemenuhan kekurangan **Barang**, jika dikemudian hari ditemukan adanya Barang yang tidak sesuai dengan ayat 7 Pasal ini.

5. PIHAK PERTAMA berhak untuk menolak menerima Barang apabila ditemukan salah satu atau lebih kondisi Barang yang rusak, cacat, cacat tersembunyi, jumlah yang tidak sesuai, masa kadaluarsa yang tidak sesuai, salah atau tidak sesuai spesifikasi atau ketentuan yang ditentukan PIHAK PERTAMA dalam pemesanan atau Perjanjian ini.
6. Prosedur pengiriman ulang atas Barang yang ditolak atau kurang, akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA dalam waktu paling lambat maksimal 14 (empat belas hari) hari kerja sejak penolakan Barang dan/atau ditemukannya kekurangan Barang oleh PIHAK PERTAMA.
7. PIHAK KEDUA menjamin keamanan dan mutu Barang serta menjamin Barang memiliki izin sesuai dengan jenis perizinan yang berlaku atas Barang sesuai dan telah tercantum pada setiap Barang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. PIHAK KEDUA menjamin kepada PIHAK PERTAMA bahwa semua Barang yang disediakan: (i) berkualitas yang dapat diperjualbelikan; (ii) produk baru; (iii) bebas dari cacat produksi, pengemasan, material dan pengerjaan serta cacat tersembunyi; (iv) sesuai dengan spesifikasi dan standar industri; (v) bebas dari pembebanan apapun; (vi) sesuai dengan sampel yang diberikan kepada PIHAK PERTAMA; dan (vii) mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 11 PEMBAYARAN

1. PIHAK KEDUA akan mengirimkan kepada tagihan atas Barang dan/atau layanan dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Invoice asli bermeterai;
 - b. BAST;
 - c. Faktur pajak; dan
 - d. Dokumen tagihan lain yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA (selanjutnya disebut “Dokumen Tagihan”)
2. Pembayaran dilakukan setelah Dokumen Tagihan diterima secara lengkap dan benar oleh PIHAK PERTAMA dan pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening PIHAK KEDUA pada Bank BCA Cab Pantai Indah Kapuk, No Rekening: **86-500-80948**, atas nama **PT. ORTHOCARE INDONESIA**.
3. Pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** akan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Dokumen Tagihan diterima **PIHAK PERTAMA** secara lengkap dan benar.
4. Segala beban pajak yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini, akan menjadi tanggung jawab dan beban masing-masing PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya tentang perpajakan.

PASAL 12 MASA BERLAKU

1. Perjanjian ini berlaku selama **2 Tahun** terhitung sejak Perjanjian ini ditandatangani **PARA PIHAK** dan berakhir pada tanggal dua Bulan Oktober Tahun dua ribu dua puluh lima (02-10-2025) (“Jangka Waktu Perjanjian”).

PIHAK PERTAMA			PIHAK KEDUA		

2. Jangka Waktu Perjanjian dapat diperpanjang dengan ketentuan salah satu PIHAK memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain mengenai perpanjangan jangka waktu dalam waktu paling 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Jangka Waktu Perjanjian berakhir.
3. Perjanjian ini sewaktu-waktu dapat diakhiri oleh salah satu PIHAK dengan melakukan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian efektif dilaksanakan.
4. Terlepas dari ayat 1 dan 3 Pasal ini, Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu PIHAK apabila PIHAK lain melakukan pelanggaran atas salah satu atau lebih ketentuan dari Perjanjian ini dan tidak diperbaiki walaupun telah diberikan surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing berjangka 7 (tujuh) hari kalender.
5. Apabila pada saat Perjanjian ini diakhiri terdapat kewajiban yang telah timbul dan belum terpenuhi oleh **PARA PIHAK**, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini masih tetap berlaku sampai hak dan kewajiban tersebut diselesaikan selambat-lambatnya dalam 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal efektif pemutusan/pengakhiran Perjanjian ini.
6. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga Pemutusan Perjanjian ini cukup dilakukan secara sepihak oleh salah satu Pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya tanpa perlu keputusan dari HAKIM terlebih dahulu.

PASAL 13 TENAGA AHLI

1. Penempatan tenaga ahli ortotik prostetik **PIHAK KEDUA** sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
2. Tenaga ahli **PIHAK KEDUA** wajib mengenakan seragam dengan tanda pengenal.
3. Tenaga ahli **PIHAK KEDUA** wajib menghormati dan mentaati tata tertib yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.
4. Tenaga ahli **PIHAK KEDUA** wajib spesialis Ortotis Prostetis dan memiliki STR/SIP.
5. Setiap pelanggaran yang dilakukan tenaga ahli **PIHAK KEDUA** atas tata tertib yang berlaku di **PIHAK PERTAMA** akan dikenai sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis maupun pemutusan kerjasama.

PASAL 14 CONTACT PERSON

Guna melaksanakan perjanjian ini secara baik dan bertanggung jawab, maka **PARA PIHAK** sepakat dalam hal melakukan komunikasi akan disampaikan kepada:

PIHAK PERTAMA:

RS Prima Husada Sukorejo

Pihak Kedua : **PT. DISA PRIMA MEDIKA**

Alamat : PERUM BANJARARUM SELTAN 3 B RT 003 RW 012 BANJARARUM SINGOSARI
KABUPATEN MALANG

No. Telp : 0341-458679

Commented [MR5]: Diiai olwh pihak RS

PIHAK PERTAMA			PIHAK KEDUA		

Bagian	Person In Charge (PIC)	Keterangan
Marketing	RS Prima Husada Malang Nama: Nur Lailatul Farida, S.Kep., Ns Nomor telp/Ext: 0341-458679 ext 134 Nomor Handphone: 0811 3507 164 Alamat Email: marketing@malang.rs-primahusada.com	
	RS Prima Husada Sukorejo Nama: Fefi Rita Indah Hati, S.Kep., Ns. Nomor telp/Ext: - Nomor Handphone: 081315574065/ 081357335016 Alamat Email: backupdatamarketingphs@gmail.com	
Keuangan / Penagihan	RS Prima Husada Malang Nama: Novi Ratnasari, SE Nomor telp/Ext: 0341-458679 ext 134 Nomor Handphone: 085855151810 Alamat Email: keuangan@malang.rs-primahusada.com	
	RS Prima Husada Sukorejo Nama: Anita Fitria Sari, S.E Nomor telp/Ext: - Nomor Handphone: 085156001411 Alamat Email: keuanganrsphs@gmail.com	
Pelayanan Medis	RS Prima Husada Malang Nama: Daning Nomor telp/Ext: (0341) 458679 ext 154 Nomor Handphone: 081131103113 Alamat Email: rs-primahusada@gmail.com	
	RS Prima Husada Sukorejo Nama: Nuri Aini Azizah, S.Kep., Ns. Nomor telp/Ext: - Nomor Handphone: 08113031885 Alamat Email: rsprimahusadasukorejo@gmail.com	
Administrasi Rawat Inap	RS Prima Husada Malang Hari : Senin s/d Sabtu Pukul : 08.00 s/d 16.00 No Telp langsung/Ext/HP : 0341-458679 / ext 162 Nama Petugas : Lilik Email : admklaim.rsph@gmail.com	
	RS Prima Husada Sukorejo Hari : Senin s/d Sabtu Pukul : 08.00 s/d 16.00 No Telp langsung/Ext/HP : 0341-6745000/081315574065 Nama Petugas : Prisna Email : keuangan@malang.rs-primahusada.com	

PIHAK PERTAMA			PIHAK KEDUA		

Administrasi Rawat Jalan	RS Prima Husada Malang Hari : Senin s/d Sabtu Pukul : 08.00 s/d 16.00 No Telp langsung/Ext/HP : 0341-458679 / ext 162 Nama Petugas : Lilik Email : admklaim.rsph@gmail.com
	RS Prima Husada Sukorejo Hari : Senin s/d Sabtu Pukul : 08.00 s/d 16.00 No Telp langsung/Ext/HP : 0341-6745000/081315574065 Nama Petugas : Prisna Email : keuangan@malang.rs-primahusada.com
Kasir Rawat Inap/ Rawat Jalan	RS Prima Husada Malang Hari : Senin s/d Sabtu Pukul : 24 jam No Telp langsung/Ext/HP : 0341-458679 / ext 115 Nama Petugas : Ratna Email : rsph.kasir@gmail.com
	RS Prima Husada Sukorejo Hari : Senin s/d Minggu Pukul : 24 jam No Telp langsung/Ext/HP : 0341-6745000/085156001411 Nama Petugas : Anita Fitria Sari, S.E Email : keuangan@sukorejo.rs-primahusada.com
UGD/IGD	RS Prima Husada Malang Hari : Senin s/d Minggu Pukul : 24 jam No Telp langsung/Ext/HP : 0341-458679 ex 103/08113776565 Nama Petugas : Afni Email : -
	RS Prima Husada Sukorejo Hari : Senin s/d Minggu Pukul : 24 jam No Telp langsung/Ext/HP : 0343 6745 999 Nama Petugas : dr. Ferry Limantara, SP.EM Email : -
Rekam Medis	RS Prima Husada Malang Hari : Senin s/d Sabtu Pukul : 07.00-21.00 No Telp langsung/Ext/HP : 0341-458679 ex 117 Nama Petugas : Rina Email : -
	RS Prima Husada Sukorejo Hari : Senin s/d Sabtu Pukul : 06.00-21.00 No Telp langsung/Ext/HP : 0343-6745000 ex 107/109 Nama Petugas : Fina Email : rsprimahusadasukorejo@gmail.com

PIHAK PERTAMA			PIHAK KEDUA		

Bagian yang dapat dihubungi untuk menanyakan kondisi medis Pasien pada saat Pasien masih dirawat atau sudah selesai rawat	RS Prima Husada Malang Nama Bagian : Manager On Duty (MOD) No Telp langsung/Ext/HP : 081131103113 Nama Petugas : Daning Email : rs-primahusada@gmail.com
	RS Prima Husada Sukorejo Nama Bagian : Manager On Duty (MOD) No Telp langsung/Ext/HP : 08113031885 Nama Petugas : Nuri Aini Azizah, S.Kep., Ns. Email : rsprimahusadasukorejo@gmail.com

PIHAK KEDUA

- 1 Nama : Fidyanto AW, Ortho. Tech. Cat II ISPO
Jabatan : Direktur Pengembangan Bisnis
No. HP : 0858 - 8321- 0316
Email : fidy.orthocareindonesia@gmail.com
- 2 Nama : Fajar Firdaus A. Md. OP
Jabatan : P&O Representative Branch JATIM
No. HP : 0811 – 1083 – 135
Email : orthocare.jatim@gmail.com

PASAL 15 ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini dapat dimusyawarahkan dan dituangkan dalam suatu addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini termasuk adanya:

- a. Perubahan komponen
- b. Perubahan atau penambahan alat kesehatan karna pembaruan

PASAL 16 PENERUSAN HAK

1. Perjanjian ini dan kewajiban di dalamnya tidak berakhir dengan meninggalnya atau bubarnya salah satu pihak dalam perjanjian ini, melainkan tetap berlaku dan wajib ditaati oleh ahli waris atau pengganti hak (*rechtsopvolgers*) dari masing-masing pihak.
2. Bilamana terjadi pengalihan kepemilikan usaha **PIHAK KEDUA** kepada pihak lain, maka pemilik baru wajib mentaati dan melaksanakan perjanjian ini sebagaimana mestinya.

PASAL 17 PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB

1. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh dan mengganti rugi serta membebaskan **PIHAK PERTAMA** beserta komisaris, direktur, karyawan dan afiliasinya dari segala bentuk tanggung jawab, klaim, ganti rugi dan tuntutan dari pihak ketiga manapun yang ditujukan kepada dan/atau diderita **PIHAK PERTAMA**, sebagai akibat atau timbul karena kesalahan dan/atau kesengajaan dan/atau kelalaian **PIHAK KEDUA** maupun petugas dan/atau karyawan **PIHAK**

PIHAK PERTAMA			PIHAK KEDUA		

KEDUA, baik langsung maupun tidak langsung, yang melanggar atau tidak melaksanakan kewajiban dan/atau tanggung jawabnya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. kekeliruan dan/atau kerusakan dan/atau ketidaksesuaian kandungan atau isi **Barang** dengan kemasan, dan/atau cacat (termasuk cacat tersembunyi) atas Barang yang dapat berdampak pada keamanan pasien dan/atau keamanan dan mutu atas Barang dan/atau kerusakan Barang selama proses produksi, pengemasan, penyimpanan, dan pengiriman dan/atau pemberian informasi yang keliru atas Barang oleh PIHAK KEDUA dan/atau kelalaian PIHAK KEDUA dalam memberikan label Barang dan/atau label yang tidak sesuai pada Barang dan/atau kelalaian atau kesalahan PIHAK KEDUA dan/atau tenaga ahlinya dalam memberikan layanan berdasarkan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada kecacatan, sakit, cacat sementara dan/atau tetap, atau kematian, kejadian mengancam jiwa, memerlukan perawatan rumah sakit, dan/atau
 - b. pelanggaran terhadap kekayaan intelektual milik pihak ketiga, tidak memiliki ijin edar dan/atau diedarkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - c. seluruh pelanggaran Pihak Kedua pada atau ketidakbenaran pernyataan dan jaminan PIHAK KEDUA yang tercantum pada Perjanjian ini atau di semua perjanjian, sertifikat-sertifikat dari Barang atau dokumen-dokumen yang diberikan sesuai dengan Perjanjian ini.
2. Dalam keadaan apapun PIHAK PERTAMA tidak akan bertanggung jawab atas setiap kerugian PIHAK KEDUA yang bersifat konsekuensial, insidental, tidak langsung, khusus atau hukuman, kehilangan atau pengeluaran sehubungan dengan gangguan bisnis, kehilangan usaha, kehilangan keuntungan atau kehilangan simpanan, walaupun telah diberitahukan mengenai kemungkinan adanya hal tersebut.
 3. Dalam hal terjadi perselisihan atau permasalahan antara PIHAK KEDUA dengan petugas dan/atau karyawan PIHAK KEDUA dan/atau dengan pihak lain sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menyelesaikannya tanpa melibatkan PIHAK PERTAMA.

PASAL 18

FORCE MAJEURE

1. *Force Majeure* berarti suatu keadaan yang berada diluar kekuasaan atau kesalahan atau kelalaian PARA PIHAK dalam Perjanjian yang menyebabkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan atau mengakibatkan tertundanya pelaksanaan Perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas pada peristiwa bencana alam (termasuk gempa bumi, longsor, badai, angin puting beliung, gangguan alam), kebakaran, perang, kerusuhan, pemogokan, pemberontakan, pandemi, epidemi, kebijakan pemerintah dalam hal moneter atau alasan lain yang terjadi di luar kontrol PIHAK lainnya.
2. Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat 1 diatas, PIHAK yang mengalami keadaan tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah kejadian *Force Majeure* terjadi.
3. Semua kerugian yang diderita satu PIHAK yang diakibatkan oleh salah satu akibat terjadinya *Force Majeure* dimaksud ayat 1 diatas bukan merupakan tanggung jawab PIHAK lainnya.
4. Apabila *Force Majeure* berakhir atau telah teratasi, maka PIHAK yang mengalami *Force*

PIHAK PERTAMA			PIHAK KEDUA		

Majeure harus segera melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang tertunda karena *Force Majeure*. Namun demikian, dalam hal *Force Majeure* berlangsung selama lebih dari 14 (empat belas) hari kalender secara terus menerus, maka PARA PIHAK berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini. Dalam hal demikian, setiap hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang timbul sebelum terjadinya *Force Majeure* harus dipenuhi.

PASAL 19

INFORMASI RAHASIA

1. **PARA PIHAK** wajib untuk menjaga kerahasiaan dan tidak diperbolehkan untuk mengungkapkan dan/atau menyebarluaskan segala data, laporan dan/ atau dokumen lainnya baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang digunakan dalam pelaksanaan maupun yang berkaitan dengan Perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas pada peraturan atau kebijakan internal **PARA PIHAK** (selanjutnya disebut “informasi rahasia”) kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK lainnya, kecuali Informasi Rahasia tersebut harus/ wajib untuk diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila Informasi Rahasia perlu diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka PIHAK yang mengungkapkan wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya sebelum pengungkapan tersebut.
2. Informasi Rahasia tetap wajib untuk dijaga oleh **PARA PIHAK** sekalipun Jangka Waktu Perjanjian ini telah berakhir.

PASAL 20

EVALUASI

1. PARA PIHAK akan melakukan evaluasi atas kerjasama dalam Perjanjian ini sekurang-kurangnya 1 (Satu) kali dalam setahun atau berdasarkan permintaan dari salah satu PIHAK untuk melakukan pembahasan terhadap seluruh teknis pelaksanaan Perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas pada penyediaan serta kualitas layanan yang disediakan oleh PIHAK KEDUA dan hal-hal lain yang merupakan kewajiban PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian ini.
2. PARA PIHAK sepakat bahwa proses pelaksanaan evaluasi dilakukan selambat-lambatnya selama 5 (lima) hari kerja sejak salah satu PIHAK meminta untuk dilakukan evaluasi, termasuk untuk menandatangani Berita Acara hasil evaluasi oleh PARA PIHAK. Hasil proses evaluasi tersebut akan menjadi dasar kelangsungan Perjanjian ini.
3. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ketentuan ini tidak mencapai kesepakatan, maka PIHAK PERTAMA berhak mengakhiri Perjanjian ini tanpa memberikan ganti rugi apapun.
4. Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan evaluasi ini termasuk biaya-biaya pertemuan menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak.

PASAL 21

HUKUM YANG BERLAKU dan PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Mengenai Perjanjian ini dan segala akibat hukumnya, apabila di kemudian hari timbul perselisihan maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA			PIHAK KEDUA		

3. Bilamana musyawarah tersebut ayat 1 Pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan sengketa ini ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Mampang dengan menggunakan peraturan BANI. PARA PIHAK sepakat bahwa keputusan BANI bersifat final dan mengikat PARA PIHAK.
4. Selama perselisihan dalam proses penyelesaian, **PARA PIHAK** wajib tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya menurut Perjanjian ini.

PASAL 22

PERNYATAAN DAN JAMINAN

PARA PIHAK secara bersama-sama dan sendiri-sendiri dengan ini menyatakan dan memberikan jaminan, sebagai berikut:

1. Masing-masing PIHAK mempunyai kewenangan hukum penuh untuk menandatangani Perjanjian sesuai anggaran dasar masing-masing Pihak.
2. Perjanjian ini tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan juga tidak bertentangan dengan atau mengakibatkan pelanggaran terhadap perjanjian-perjanjian lain yang dibuat oleh masing-masing PIHAK dengan pihak ketiga manapun.
3. Masing-masing PIHAK mempunyai semua otoritas, ijin-ijin, dan mematuhi semua persyaratan untuk menjalankan kegiatan usahanya dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
4. Masing-masing PIHAK tidak berada dalam sengketa pengadilan yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha masing-masing Pihak dan tidak meminta penundaan pembayaran, atau menyatakan dirinya pailit di pengadilan.
5. Masing-masing perwakilan PARA PIHAK yang menandatangani Perjanjian ini adalah perwakilan yang sah dan berwenang untuk melakukan tindakan hukum ini dan/atau menandatangani Perjanjian ini untuk dan atas nama masing-masing PIHAK berdasarkan anggaran dasar dan/atau surat kuasa/penunjukan yang diberikan oleh masing-masing PIHAK kepadanya.
6. Segala keterangan dan informasi yang diberikan oleh PARA PIHAK sehubungan dengan Perjanjian ini adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.

PASAL 23

ANTI SUAP dan ANTI KORUPSI

PARA PIHAK menyatakan bahwa masing-masing PIHAK telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan anti-suap dan anti-korupsi yang berlaku di Republik Indonesia (selanjutnya akan disebut dengan Peraturan mengenai “**Anti Suap dan Anti Korupsi**”) dalam setiap transaksi dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian ini, dan tidak akan melakukan apapun yang mungkin melanggar Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi. Oleh karena itu, PARA PIHAK dengan ini setuju bahwa:

- i. PARA PIHAK tidak akan, secara langsung maupun tidak langsung, membayar, menawarkan atau berjanji untuk membayar atau mengalihkan apapun dengan nilai berapapun kepada pejabat atau karyawan dari PARA PIHAK, pejabat pemerintah, atau kepada partai politik atau kandidat untuk jabatan politik, dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang

PIHAK PERTAMA			PIHAK KEDUA		

menguntungkan bisnis pihak lainnya yang bertentangan dengan Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi.

- ii. PARA PIHAK akan memelihara catatan yang benar dan akurat sesuai kebutuhan serta memastikan kepatuhan terhadap Perjanjian ini dan akan menyediakan PIHAK lainnya bukti tertulis atas kepatuhan tersebut apabila diperlukan berdasarkan permintaan dari PIHAK yang memerlukan.
- iii. Masing-masing PIHAK mempunyai hak untuk mengaudit pembukuan dan catatan PIHAK lainnya untuk tujuan menilai kepatuhan terhadap ketentuan Perjanjian ini dengan melakukan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelumnya, sepanjang pembukuan dan catatan tersebut berhubungan dengan pelaksanaan kewajiban dalam Perjanjian ini.
- iv. PARA PIHAK harus memenuhi, dan harus memastikan bahwa masing-masing dari pemimpin, pemilik, pemegang saham, pejabat, direksi, karyawan dan agen mematuhi, semua Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi yang berlaku dalam setiap transaksi dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian ini;
- v. Masing-masing PIHAK wajib segera memberitahukan PIHAK lainnya, jika menyadari atau memiliki kecurigaan khusus adanya korupsi berkaitan dengan negosiasi, keputusan atau pelaksanaan dari Perjanjian ini.

PENUTUP

1. PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian ini tidak bersifat eksklusif, dimana PARA PIHAK dapat bekerjasama dengan PIHAK lainnya dengan skema kerja sama sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian ini maupun dengan skema kerja sama yang berbeda.
2. Apabila ada ketentuan dari Perjanjian ini yang menjadi tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian ini tetap berlaku. Namun demikian, PARA PIHAK akan sesegera mungkin mengganti ketentuan tersebut dengan ketentuan baru yang sedapat mungkin mempunyai penafsiran yang paling dekat dengannya.
3. Perjanjian ini mencakup seluruh syarat dan ketentuan yang disepakati oleh PARA PIHAK dan menggantikan atau membatalkan semua komitmen atau janji sebelumnya (apabila ada) baik lisan atau tertulis di antara PARA PIHAK dalam kaitan dengan semua syarat dan ketentuan yang dinyatakan di dalam Perjanjian ini.
4. PIHAK KEDUA tidak dapat mengalihkan atau memindahkan semua hak dan kewajiban yang timbul dari Perjanjian ini (termasuk semua hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian tambahan apapun atau pendukungnya) kepada pihak ketiga manapun dengan cara apapun, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
5. PIHAK PERTAMA dapat mengalihkan atau memindahkan semua hak dan kewajiban yang timbul dari Perjanjian ini (termasuk semua hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian tambahan apapun atau pendukungnya) kepada pihak ketiga manapun dengan cara apapun, yang mana atas pengalihan tersebut PIHAK PERTAMA cukup memberikan pemberitahuan kepada PIHAK KEDUA.
6. Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diselesaikan bersama melalui perundingan dan kesepakatan antara **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam bentuk *Addendum/Amandemen/Side Letter* serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA			PIHAK KEDUA		

2. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikuti kewajiban masing-masing tentang Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang Pajak di Republik Indonesia.
3. Segala ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani dan pengganti-penggantinya.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta **PARA PIHAK** menerima 1 (satu) eksemplar Perjanjian asli ini.

PIHAK PERTAMA
DIREKTUR UTAMA
PT DISA PRIMA MEDIKA

PIHAK KEDUA
DIREKTUR UTAMA
PT. ORTHOCARE INDONESIA

Endang Susilowati

Cherry Djamardi

PIHAK PERTAMA			PIHAK KEDUA		

Lampiran I
Jenis-Jenis Layanan Prostetik dan Ortotik

PIHAK PERTAMA			PIHAK KEDUA		

Lampiran II
Prosedur dan Tatacara Layanan On-Call

1. Pihak Pertama akan menghubungi Pihak Kedua, jika Pihak Pertama membutuhkan layanan Prostetik dan Ortotik bagi pasien Pihak Pertama di Rumah Sakit melalui [**].
2. Pihak Kedua akan mengirimkan [**] dalam waktu paling lambat [**] ([**]) jam sejak Pihak Kedua menerima permintaan dari Pihak Pertama

PIHAK PERTAMA			PIHAK KEDUA		

Lampiran III
Barang dan Harga Barang

PIHAK PERTAMA			PIHAK KEDUA		

Lampiran IV
Komponen Prothesis

PIHAK PERTAMA			PIHAK KEDUA		